

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2537 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนानันต์
จำกัด

โจทก์

นาย วีระ ศรีศศิ กัปพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 240

เมื่อโจทก์ได้ว่าจ้างให้สำนักงานกฎหมาย ท. สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้โจทก์ สำนักงานกฎหมาย ท.ได้มอบหมายให้อ.เป็นผู้ไปสืบหา เมื่อ อ. ไปสืบและทราบว่า จำเลยที่ 1 มีบ้านและที่ดิน แต่ได้ทำนิติกรรมยกให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตร การที่ อ.ทราบก็ต้องรายงานให้สำนักงานกฎหมายท. ทราบ และสำนักงานกฎหมาย ท.ต้อง รายงานให้โจทก์ทราบเพียงแต่อ. ทราบมิได้ถือว่าโจทก์ทราบด้วย เพราะ อ. มีหน้าที่ เพียงแต่สืบให้ทราบเรื่องทรัพย์สินของจำเลย เพื่อโจทก์จะได้ทำการบังคับคดีต่อไปอ. มีหน้าที่เพียงแต่จะต้องรายงานต่อไปตามลำดับจนถึงตัวโจทก์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2530 ถือว่าโจทก์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนการฉ้อฉลในวันนั้น เมื่อโจทก์ฟ้อง ขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลวันที่ 8 มิถุนายน 2531 ยังไม่พ้น 1 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุ ความ

โจทก์ฟ้องว่า ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 387,542 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ

เสร็จ แต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ จำเลยที่ 1 ทำนิติกรรมยกที่ดินให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรโดยรู้ยู่่าทำให้โจทก์เสียเปรียบ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเพิกถอนนิติกรรมการให้ที่ดินดังกล่าว

จำเลยทั้งสองให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว เพราะโจทก์ฟ้องเกินกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ทราบถึงการทำนิติกรรมดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ได้แจ้งให้สำนักงานกฎหมายเทพอินเตอร์เนชั่นแนล สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้โจทก์สำนักงานกฎหมายเทพอินเตอร์เนชั่นแนลได้มอบหมายให้นายอวสันต์เป็นผู้ไปสืบหา เมื่อนายอวสันต์ไปสืบและทราบว่าจำเลยที่ 1 มีบ้านและที่ดิน แต่ได้ทำนิติกรรมยกให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรการที่นายอวสันต์ทราบก็ต้องรายงานให้สำนักงานกฎหมายเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ทราบ และสำนักงานกฎหมายเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ต้องรายงานให้โจทก์ทราบ เพียงแต่นายอวสันต์ทราบมิได้ถือว่าโจทก์ทราบด้วย เพราะนายอวสันต์มีหน้าที่เพียงแต่สืบให้ทราบเรื่องทรัพย์สินของจำเลย เพื่อโจทก์จะได้ทำการบังคับคดีต่อไป นายอวสันต์มีหน้าที่เพียงแต่จะต้องรายงานต่อไปตามลำดับจนถึงตัวโจทก์ในวันที่ 10 มิถุนายน 2530ถือว่าโจทก์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนการฉ้อฉลในวันนั้นเมื่อโจทก์ฟ้อง

ขอให้เพิกถอนการจ่อฉลวันที่ 8 มิถุนายน 2531ยังไม่พ้น 1 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุ
ความ

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-ประยูร มุลศาสตร์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>